

개 선 사 항

1. 제 목 : PPP과 야간근무자 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ★★★★★병원
3. 내 용 : ★★★★★병원 PPP과에서는 병원의 통상근무시간(08:30시업~17:30종업) 외 시간대의 응급검사 등을 위하여 야간근무를 실시하고 있습니다.

우리 공단 「복무규정」 제13조에 따르면 직원의 1일 근무시간은 8시간을 원칙으로 하고 직무의 내용 또는 특수한 사정으로 조정이 필요한 경우에는 법률이 정하는 범위 내에서 이를 조정할 수 있습니다.

또한, 같은 규정 제23조 및 제23조의2에 의거 토요일은 휴무일, 일요일은 주휴일로 정하고 있어 공단의 1주간의 소정근로시간은 40시간이며, 1일 8시간의 근무원칙이 적용되지 않는 야간근무자 등에게도 동일한 소정근로시간(「근로기준법」이 정하는 40시간을 초과하지 않는 범위 내)을 적용하여 운영하고 있습니다.

따라서, 공단 소속의 병원에서 근무하는 직원은 1주간 40시간의 소정근로시간을 준수하여야 할 것이며, 야간근무 전담 등으로 1일 근무시간 기준이 일근직(1일 8시간)과 달라 주간 또는 월간 소정근로시간과 비교하여 실제 근무시간의 과부족이 발생하는 경우 해당 부서장은 개인별 근무표 관리를 통해 소정근로시간 충족여부를 지속적으로 관리하여야 하며, 월간 관리현황을 병원 복무관리 총괄부서(000부)로 통보하여야 할 것입니다.

그런데 ★★★★★병원 야간 및 휴일 근무자 근무시간 관리현황을 살펴본 결과, PPP과에서는 휴일 낮근무의 경우 기존 일근자 중 토요일 3명, 일요일 2명을 시간외근무로 편성하여 해당 근무분에 대한 대가를 시간외근무수당으로 지급하고 있으며, 평일 및 휴일 야간의 경우에는 야간근무 전담자 6명을 별도로 지정(1년 단위)하고 1일 2명씩 3개 조로 편성하여 교대근무를 실시하고 있습니다.

그러나 야간전담자의 근무시간 관리와 관련하여, 시기를 특정할 수 없는 과거 어느 시점부터 야간전담자에 대해서는 근무시간을 별도로 관리하지 않고, 연중 발생하는 야간근무 전체를 전담자 6명으로 운영하는 것으로 운영실과 협의하였다는 이유로 해당 직원들에 대한 소정근로시간 관리가 이루어지지 않고 있어 [표]와 같이 '16년 기준 야간근무자 6명의 연간 근무시간이 병원의 소정근로시간과 비교하여 828시간(1인당 138시간) 부족한 것으로 확인되었습니다.

[표] PPP과 야간근무자 소정근로시간 과부족 현황(2016년)

구분	ㅇㅇㅇ	☐☐☐ ◆◆◆	◆◆◆	△△△	전전전	ㅍㅍㅍ	계
실근무 시간	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	10,980
'16년 소정근로시간	1,968(246일)						11,808
과부족	△138	△138	△138	△138	△138	△138	△828

※ ☐☐☐ 1~8월, ◆◆◆ 9~12월 근무

4. 조치할 사항

○ ★★★★★병원장은

- 각 부서에서는 야간근무자 등 일근직 외의 직원들에 대한 근무표를 작성하고 관리현황을 복무관리 총괄부서에서 상시적으로 확인 및 점검할 수 있도록 총무노무부로 통보하여 소정근로시간을 준수할 수 있도록 관리체계를 개선하시기 바랍니다.(개선)